



QUE FAIRE EN CAS D'ARRESTATION ?

Petit guide de défense collective de la rue au tribunal

A la maison
Pendant l'action
Au comico
Au tribunal

RIPOSTE COLLECTIVE

A la maison

Prévois de quoi te protéger des gaz, canons à eau et autres: masque de plongée (Nabaji activ 500), masque covid, masque FFP3, parapluie, vêtements de rechange, maalox, sérum phy.

En préparant tes affaires :

- Vérifie ton sac et tes poches (aucune arme blanche ni stupéfiants).
- Évite les lentilles de contact qui piègent les gaz et la crème qui fixe les gazs sur la peau.
- Ne prends pas tes papiers d'identité (s'il est décidé d'une stratégie collective de refus de donner son identité pendant une nasse ou par solidarité avec les camarades qui n'en n'auraient pas sur elles).
- Ne prends pas ton téléphone. Les flics peuvent le dévérouiller au comico et avoir accès à toutes tes données, conversations avec tes camarades... Comme refuser de donner son code de téléphone est un délit, le plus simple est de ne pas le prendre.

Fais du ménage chez toi au cas où le procureur ordonnerait une perquisition pendant la gav : Attention aussi aux anciens vêtements de manifs (si utilisés lors d'une action judiciarisable) et aux stupéfiants.

Prépare tes garanties de représentation :

Envoies tes garanties de représentation à une proche qui ne vient pas à l'action et que tu auras prévenue à l'avance (ou alors bien en évidence chez toi, facile d'accès) au cas ou tu serais déférée (emmenée au tribunal à l'issue de la gav) :

-Justificatif d'activité (certificat de scolarité/ dernier bulletin de salaire/ contrat de travail/promesse d'embauche/convention de stage)
-Justificatif d'identité (CNI/permis/passeport/titre de séjour)
-Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer/ facture edf...) OU une attestation d'hébergement à titre gracieux de - de 3 mois + justificatif de domicile de l'hébergeur de - de 3 mois + justif d'identité de l'hébergeur)

Préviens un.e proche de ce que tu vas faire (sans détails) afin que ton entourage ne panique pas si tu vas en garde à vue. Elle fera le lien avec la Riposte Collective ou la legal team, s'occuper de ton chat ou faire le ménage chez toi...

Note sur ta jambe ou ton bras **les noms d'avocats + leurs barreaux** conseillés par la Legal Team et/ou la Riposte Collective le jour de l'action.

Pendant l'action

Ne prends pas de photos ni ne divulgue d'images incriminantes sur les réseaux : Elles pourront être utiles aux flics pour poursuivre des camarades en justice. **Attention aux photographes et journalistes**, dont les images peuvent être utilisées par les flics : s'interposer au maximum c'est protéger l'ensemble du mouvement social.

En cas de charge et/ou de mouvements de foule;, ne cède pas à la panique et ne cours pas ! Restons groupées et solidaires pour ne laisser personne isolée ! Forme un groupe qui se tient avec les personnes autour de toi. **Ne propage pas de fausses rumeurs** qui créent des mouvements de foule. Les infos se doivent d'être claires et les plus précises possibles. (nombre de flics, distance, unité : BRAV-M, CRS...)

En cas de nasse : La stratégie des flics consiste à trier les bonnes et les mauvaises manifestantes. Rester grouper, c'est lutter contre leur méthode et se protéger ensemble en élaborant une stratégie collective avec ses camarades.

La solidarité est notre force, rester ensemble est notre meilleur arme contre la police. Plus on est, moins ils pourront individualiser la répression et mieux on s'en sortira collectivement.

Au comico

En cas d'arrestation et de GAV
- Une vérification d'identité dure 4h
- Une nasse est Une vérification d'identité collective (dans la rue)=4h
-Une GAV=Jusqu'à 24h, peut être prolongée jusqu'à 48h (max pour une mineure) ou 72h maximum pour une majeure, hors antiterrorisme et trafic de drogue).
-La GAV doit être notifiée au maximum après 4h de vérif. Ces 4h comptent dans les 24h de GAV.

- Mineures : Les flics doivent prévenir tes responsables légaux et sont obligés de t'emmener voir un médecin.
- Majeures : tu peux faire prévenir une proche, mais c'est les flics qui l'appellent, pas toi (ils peuvent l'intimider et ce qu'elle dira pourra être retenu contre toi)
- Pour toutes : tu as le droit à **un entretien avec un avocat.** Demande un des avocats choisis par la legal team et/ou la Riposte collective plutôt qu'un commis d'office. **NOM + BARREAU.** Tu as le droit de demander à **voir un médecin**. Il est la pour un constat physique initial en prévention de dérapages futurs. Hormis des besoins de médicaments ou traitement, ne leur parles pas. Si tu as des blessures suite à ton interpellation, ne donne aucun détail au médecin.
ATTENTION : ni l'avocat (commis d'office ou non), ni le médecin, ni les flics qui paraissent moins pires que les autres ne sont des alliés, tu ne peux faire confiance à personne et tout ce que tu dis/ fais peut être retenu à charge.

L'audition : Tu auras une ou plusieurs auditions avec un officier de police judiciaire (OPJ). Tout au long de l'audition les policiers vont essayer de te manipuler pour nourrir l'enquête. Ne donnes que ta petite identité : **Nom, prénom, date et lieu de naissance, quatre informations comme un carré.** Pour le reste, gardes le silence et réponds **« je n'ai rien déclarer »** à absolument TOUTES les questions. C'est un **DROIT**. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi pendant et en dehors des auditions alors ne te laisse pas amadouer par une discussion de couloir , il n'y a pas de on/off. Tu ne sais pas ce qui t'es reproché et **les flics mentent**.

LA DEFENSE SE FAIT AU TRIBUNAL ET NON DEVANT LA POLICE, avec le dossier complet en main et AVEC DES CAMARADES ET DES AVOCATS DE CONFIANCE.

Refuse les relevés de signalétiques (empreintes et photos) et **refuse la prise d'ADN** qui risque d'être utilisée contre toi dans d'autres procédures. Ne laisse pas non plus les flics te prendre en photo n'importe comment, c'est une procédure encadrée que **tu as le DROIT de refuser.** Même s'il arrive souvent que tu sois poursuivi car c'est un délit de refuser la signalétique, la refuser, c'est protéger l'ensemble du mouvement social en luttant contre le fichage généralisé.

Ne signe absolument rien. Aucun procès verbal (PV). Signer, c'est valider la version des flics. Ne rien signer est un **DROIT**, comme ton droit au silence.

Pendant tout ton passage au commissariat, réponds « Je n'ai rien à déclarer » à toutes les questions des flics. Méfie toi aussi de leurs stratagèmes, cache ta tête et refuse systématiquement les photos ! Parler n'améliorera pas ton sort. Tu ne sortira pas plus vite, et il sera moins simple de se défendre au tribunal.

A l'issue de la GAV, il est possible de :
- sortir sans poursuite (les flics n'ont pas assez d'éléments et te laissent partir)
- sortir avec une convocation à un procès plus tard
- être déférée directement au tribunal.

Au tribunal

Si tu es déférée: (emmenée au tribunal après une GAV au comico) :

L'enquête sociale : C'est un passage devant un psy qui doit dresser un profil de l'accusée. Refuser de répondre à ses questions, c'est refuser d'alimenter un profil qui peut jouer contre toi lors du procès (juger la personne plutôt que les actes) **Refuser de répondre**, c'est donc rester solidaire des personnes au profil moins « insérés », plus susceptibles d'être condamnées. Alors face à la justice de classe, comme devant les flics, tu n'as «rien à déclarer» devant l'enquêteur social.

Ensuite, plusieurs options :

-Les procédures accélérées. Elles servent à désengorger les tribunaux quand les dossiers sont particulièrement vides et enlèvent la possibilité de se défendre. Elles impliquent notamment une reconnaissance des faits reprochés si tu les accepte. **REFUSE les et ne signe rien**. Tu as des chances de ne pas être jugée du tout s'ils décident d'abandonner les poursuites. Le mieux est d'être jugée plus tard, quand tu auras pu construire une défense collective qui maximise tes chances de relaxe.

1) **L'APP** (Avertissement Pénal Probatoire). Il remplace le rappel à la loi depuis 2023. On va te faire miroiter un abandon des poursuites si tu reconnais les faits, et donc pas de procès.

Il équivaut à un sursis de 2 ans sans possibilités de se défendre.
2) **La CRPC** (Comparution avec Reconnaissance Préalable de Culpabilité) et la **composition pénale**. Le juge/proc/substitut du proc décide d'une peine sans que tu ne puisses te défendre.

-La comparution immédiate. C'est un procès expéditif où tu es défendue par des avocats qui ne connaissent pas le dossier, ta défense est médiocre et le jugement plus sévère. **DEMANDE UN DÉLAI** pour pouvoir user de ton droit à être défendue correctement : Préparer une défense prend du temps, avec un avocat choisi et des camarades. Ne reste pas seule face à la répression ! Le juge décide alors de ton sort jusqu'au renvoi du procès. C'est à ce moment que tes garanties de représentation interviennent pour prouver que tu vas pas t'envoler à Cuba ! Elles te permettront de maximiser les chances d'éviter la détention provisoire (mise en détention jusqu'au procès) et d'avoir un contrôle judiciaire moins lourd (mesures pour que la justice te garde à l'oeil jusqu'au procès (pointage, interdictions diverses).

Si tu as un **procès** n'hésites pas à nous à contacter à ripostecollective@riseup.net ou a venir nous rencontrer lors des réunions, tous les lundis à Paris 8 !

LEGAL TEAM
0752957111

Avocats du barreau de Paris :

Alexis BAUDELIN – Emilie BONVARLET

Servane MEYNIARD – Nina GALMOT

Avocats du barreau de Bobigny (93) :

John BINGHAM – Camille VANNIER
Hanna RAJBENBACH

18H30 TOUS LES LUNDIS
UNIVERSITE PARIS 8 SAINT-DENIS

